

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE
Slezská 9, 120 00 Praha 2
ID datové schránky: snkabbm
ke sp. zn. 18 A 17/2026

V Ospělově dne 8. září 2026

ŽALOBCE	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
ŽALOVANÁ	primárně Policie České republiky – NCOZ SKPV; subsidiárně Policejní prezidium České republiky
NOVÁ LISTINA	GIBS ze dne 8. 9. 2026, č. j. GI-3794-4/ČJ-2026-840502-P
PROCESNÍ REŽIM	Následný důkaz; bez změny žalované, petitu a skutkového jádra

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ ŽALOBY

GIBS jako další následný důkaz uzavřeného kontrolního kruhu

NOVÁ ROZHODUJÍCÍ SKUTEČNOST

GIBS dne 8. 9. 2026 sdělila, že nemá pravomoc hodnotit namítaný postup Policie ČR ani skutkové a právní námitky vůči dokazování, a podání postoupila Policejnímu prezidiu. Tím vznikl další článek již doloženého kontrolního kruhu: KÚ požadovaný odborný přezkum odmítá, Policejní prezidium podmiňuje nadřízený přezkum předchozím obligatorním prošetřením KÚ a GIBS vrací věc zpět Policejnímu prezidiu.

I. Procesní vymezení

Žalobce navazuje na mimořádně naléhavé doplnění ze dne 2. 9. 2026. Také nyní nemění žalovanou, žalobní petit ani skutkové jádro. Neuplatňuje nový samostatný zásah GIBS. Novou listinu předkládá výhradně jako následný důkaz, že postup vytýkaný NCOZ nebyl následnými kontrolními cestami odstraněn.

II. Dosud doložený kontrolní kruh

Kriminalistický ústav dne 20. 8. 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, sdělil, že není povinen na žádost žalobce přezkoumávat odborné znalecké postupy a metody a že další opakovaná podání bez nových relevantních skutečností nebude věcně vyřizovat.

Policejní prezidium – Úřad vnitřní kontroly dne 24. 8. 2026, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD, naopak uvedlo, že nadřízenému přezkoumání podle § 97 odst. 3 zákona o Policii ČR musí předcházet obligatorní prvotní prošetření podle § 97 a za věcně příslušný subjekt označilo právě Kriminalistický ústav.

III. GIBS dne 8. září 2026 tento kruh dále uzavírá

GIBS v č. j. GI-3794-4/ČJ-2026-840502-P vyrozuměla žalobce, že podání ze dne 15. a 24. 8. 2026 postoupila podle věcné a místní příslušnosti k dalším vlastním opatřením Policejnímu prezidiu České republiky.

Současně výslovně uvedla, že jí platná právní úprava nesvěřuje pravomoc hodnotit namítaný postup Policie ČR, zaujímat k věci stanovisko ani hodnotit, prokazovat či vyvracet skutkové a právní otázky a námitky vůči dokazování.

VÝSLEDEK

KÚ tvrdí, že požadovaný odborný přezkum provádět nemusí. Policejní prezidium tvrdí, že bez předchozího obligatorního prošetření KÚ nemůže přistoupit k nadřízenému přezkumu. GIBS nyní sděluje, že věc hodnotit nemůže, a vrací ji Policejnímu prezidiu. Ani po využití další kontrolní cesty tak nevznikl jeden věcný, odborně podložený a přezkoumatelný výsledek.

IV. Přímý význam pro již žalovaný postup NCOZ

Nová listina podporuje již uplatněné žalobní tvrzení, že NCOZ uzavřela podání bez doloženého odborného posouzení společného skutkového a znaleckého jádra a že následné kontrolní mechanismy tento deficit neodstranily.

Žalobce ani nyní nežádá soud, aby určoval správnou metodiku měření THC, aby nahrazoval orgány činné v trestním řízení nebo aby prikazoval konkrétní výsledek trestního prověřování. Žádá pouze ochranu před již žalovaným postupem a zohlednění skutečnosti, že dostupná kontrolní cesta nadále neposkytla přezkoumatelnou nápravu.

V. Návrh

Žalobce navrhuje, aby Městský soud v Praze:

- založil listinu GIBS ze dne 8. 9. 2026, č. j. GI-3794-4/ČJ-2026-840502-P, do spisu 18 A 17/2026;
- posoudil ji jako další následný důkaz trvání účinků již žalovaného postupu NCOZ;
- při posouzení subsidiarity zohlednil, že ani po postoupení věci GIBS nebyl zajištěn jeden věcný a odborně přezkoumatelný přezkum;
- věc s ohledem na pokračující stav a probíhající pěstební rok 2026 naléhavě projednal.

ŽALOBCE NADÁLE TRVÁ NA DOSUD UPLATNĚNÉM ŽALOBNÍM PETITU. TÍMTO PODÁNÍM JEJ NEMĚNÍ ANI NEROZŠÍŘUJE.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Příloha

1. GIBS ze dne 8. 9. 2026, č. j. GI-3794-4/ČJ-2026-840502-P.